دروس سراجی

میراث پڑھیے آسان اور سادہ طریقے سے

افادات

مفتی اسد اللہ شہباز صاحب دامت برکاتہم العالیہ

ضبط و ترتیب

امجد حسین صوابوی و

افتخار احمد سواتی

سراجی کے چار اجزاء

سراجی کو اس کے مضامین کے اعتبار سے چار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

۱- خطبہ سے لے کر **فصل فی المحروم والمحجوب** تک، اس میں مستحق وغیر مستحق میراث کا بیان ہے۔

۲- مسئلہ بنانے کے طریقے سے لے کر مناسخہ تک، اس میں مستحق کو اس کا حصہ پہنچانے کے طریقے کا بیان ہے۔

۳- ذوی الارحام کی پوری بحث۔

۴- **فصل فی الخنثیٰ** سے لے کر آخر تک، اس ربع میں متفرقات کا بیان ہے۔

سراجی کے ان چار حصوں میں سے ہر حصے کے اختتام پر خلاصے کو اچھی طرح ضبط کر کے سراجی کے متن پر منطبق کر کے آگے بڑھنا چاہیے، خصوصاً نصف اول کو، کیونکہ یہ مبادی اور اہم مقاصد فن پر مشتمل ہے، اس میں کمزوری رہ جانے سے آخر تک مشکل پیش آتی ہے۔

مشورہ:

سراجی کی تدریس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہر بحث کا خلاصہ ضبط کر کے اس کی مشق کر لی جائے، پھر سراجی کو پڑھا جائے تو آب رواں کی طرح سبک ہو جاتی ہے۔ اساتذہ کرام کو چاہئے کہ جب تک پچھلا سبق رواں اور پختہ نہ ہو جائے اس وقت تک اگلا سبق شروع نہ کریں، ورنہ ساری محنت رائیگاں جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح ایک ربع مکمل ہونے کے بعد اس کا مکمل "پھیرا" دلوائیں، اس کے بعد اگلا ربع شروع کریں۔ مشقوں کے لیے تسہیل السراجی سے رجوع کریں۔

(الدرس الأول)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ورثہ کی تین قسمیں ہیں: (۱) ذوی الفروض (۲) عصبات (۳) ذوی الأرحام

[redacted]

ذوی الفروض ان ورثہ کو کہا جاتا ہے جن کے حصص متعین ہوں، حصصِ متعینہ کل چھ ہیں:

۱۔نصف ۲۔ربع ۳۔ثمن ۴۔ثلثان ۵۔ثلث ۶۔سدس علی التضعیف والتنصیف۔

ذوی الفروض کل بارہ نفر ہیں، جن میں سے چار مرد اور آٹھ عورتیں ہیں۔ان کی ترتیبِ تعلیمی یہ ہے:

۱۔اب ۲۔جد صحیح ۳۔أخ خیفی ۴۔أخت خیفی ۵۔زوج ۶۔زوجہ ۷۔بنت ۸۔بنت الابن ۹۔أخت عینی ۱۰۔أخت علی ۱۱۔أم ۱۲۔جدہ صحیحہ

(الدرس الثانی)

احوال الاب

اب کی تین حالتیں ہیں، چار صورتیں ہیں۔

تین حالتیں یہ ہیں: ۱۔سدس فقط ۲۔عصبہ محض ۳۔سدس مع العصبہ

چار صورتیں یہ ہیں: دیکھا جائے گا میت کی اولاد ہے یا نہیں، اگر نہ ہو تو اب عصبہ محض ہوگا۔اگر اولاد ہو، تو دیکھا جائے گا کہ صرف مذکر ہے یا مذکر اور مؤنث دونوں ہیں یا صرف مؤنث۔اگر صرف مذکر یا مذکر اور مؤنث دونوں ہوں تو أب کو سدسِ فقط ملے گا اور صرف مؤنث ہوں تو سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی بنے گا۔

فائدہ:

اہل میراث کی اصطلاح میں اولاد کا اطلاق میت کی ان فروع پر ہوتا ہے جو میت کی طرف بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر منسوب ہوں۔بلا واسطہ، جیسے: ابن اور بنت۔اور بواسطہ مذکر، جیسے: ابن الابن اور بنت الابن۔بواسطہ مذکر کی قید سے اولاد البنات کو نکالنا مقصود ہے، کیونکہ وہ ذوی الأرحام میں داخل ہے۔

(الدرس الثالث)

احوال الجد

جد کی دو قسمیں ہیں: ۱۔جد صحیح ۲۔جد فاسد۔

جد صحیح اس کو کہتے ہیں، جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں ''ام'' کا واسطہ نہ آتا ہو، جیسے: أب الأب و إن علی۔

جد فاسد اس کو کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں ''أم'' کا واسطہ آتا ہو، جیسے: أب الأم و إن علی۔

یہاں جد صحیح کے احوال بیان کرنا مقصود ہے۔جد صحیح کی چار حالتیں اور پانچ صورتیں ہیں۔

چار حالتیں یہ ہیں: عصبۂ محض، سدسِ فقط، سدس مع العصبہ اور حجب۔

پانچ صورتیں یہ ہیں: دیکھا جائے گا کہ میت کا اب ہے یا نہیں، اگر میت کا اب ہو تو جد محجوب ہوگا اور اگر میت کا اب نہیں ہے تو دیکھیں گے کہ اولاد ہے یا نہیں، اگر اولاد نہ ہو تو جد عصبۂ محض ہوگا اور اولاد ہو تو دیکھا جائے گا کہ صرف مذکر ہے یا مذکر اور مؤنث دونوں ہیں یا صرف مؤنث ہے۔اگر صرف مذکر ہے یا مذکر اور مؤنث دونوں ہیں، تو جد کو سدسِ فقط ملے گا اور اگر صرف مؤنث ہے تو سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی بنے گا۔

الدرس الرابع

(احوال الاخوۃ والأخوات الخیفیۃ)

خیفی ماں شریک بہن بھائیوں کو کہا جاتا ہے: جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ۔ان کی تین کی حالتیں ہیں اور تین ہی صورتیں ہیں۔

تین حالتیں یہ ہیں: سدس، ثلث اور حجب۔

تین صورتیں یہ ہیں: دیکھیں گے کہ میت کے اصول و مذکر فروع میں سے کوئی ہے یا نہیں، اگر کوئی ہو تو یہ محجوب ہونگے اور اگر کوئی نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ یہ ایک ہے یا ایک سے زائد، اگر ایک ہو تو اس کو سدس ملے گا اور ایک سے زائد ہو تو ثلث میں برابر کے شریک ہوں گی، ''للذکر مثل حظ الأنثیین'' والا قاعدہ یہاں نہیں چلے گا۔

(الدرس الخامس)

أحوال الزوج

زوج کی دوحالتیں اور دوصورتیں ہیں۔

دوحالتیں یہ ہیں: نصف، ربع۔

اور دوصورتیں یہ ہیں: میت کی اولاد ہوگی یا نہیں، اگر اولاد نہ ہوتو اس کو نصف ملے گا، اگر اولاد ہوتو ربع ملے گا، اولاد عام ہے چاہے اسی زوج سے ہو یا دوسرے زوج سے۔

احوال الزوجہ

زوجہ کی بھی دوحالتیں ہیں اور دوصورتیں ہیں۔

دوحالتیں یہ ہیں: ربع، ثمن

دوصورتیں یہ ہیں: دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں، اگر نہ ہوتو زوجہ کو ربع ملے گا، اگر اولاد ہوتو ثمن ملے گا اولاد چاہے اسی زوجہ سے ہو یا دوسری زوجہ سے، زوجہ چاہے ایک ہو یا زیادہ۔

(الدرس السادس)

أحوال البنت

بنت کی تین حالتیں ہیں اور تین صورتیں ہیں۔

تین حالتیں یہ ہیں: نصف، ثلثان، عصبہ۔

اور تین صورتیں یہ ہیں: دیکھا جائے گا کہ میت کا ابن ہے یا نہیں، اگر میت کا ابن ہے تو یہ اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے گی، اگر ابن نہیں ہے تو دیکھیں گے کہ یہ ایک ہے یا ایک سے زائد، اگر ایک ہوتو اس کو نصف ملے گا، اگر زائد ہوتو سب ثلثان میں شریک ہوں گی۔

أحوال بنات الابن

بنت الابن کے احوال ضبط کے لیے چار جملے ہیں؛ دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں، اگر اولاد ہو تو اس صورت میں یہ بنت کے قائمقام ہوجائے گی، لہذا ایک ہونے کی صورت میں نصف، زائد ہونے کی صورت ثلثان ملیں

گے اور اس کے ساتھ ابن متحاذی موجود ہو تو اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے گی۔ اگر میت کی اولاد ہو تو دیکھا جائے گا: کہ صرف مذکر ہے یا مذکر اور مؤنث دونوں ہیں یا صرف مؤنث ہے، اگر صرف مذکر ہے یا مذکر اور مؤنث دونوں ہیں تو یہ محجوب ہوگی، اور اگر صرف مؤنث اولاد ہو تو دیکھا جائے گا کہ اولاد مونث ایک ہے یا زائد، اگر ایک ہو تو بنت الابن کو سدس ملے گا ''تکملۃ للثلثین'' الّا یہ کہ اس کے ساتھ ابن متحاذی آجائے تو اس کے ساتھ مل کر یہ عصبہ بن جائے گی۔ اگر اولاد مؤنث ایک سے زاید ہو تو یہ محجوب ہوگی، الا یہ کہ اس کے ساتھ ابن متحاذی یا ابن اسفل آجائے تو اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے گی۔

فائدہ: بنات الابن اگر متعدد ہوں ''بعضہن أسفل من بعض'' تو جب بھی علیا نہ ہوگی تو سفلٰی اس کی قائمقام ہو جائے گی۔

(الدرس السابع)

أحوال الإخوۃ والأخوات العینیۃ

ان کے احوال کے ضبط کے لیے تین جملے ہیں: دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول اور فرع مذکر میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں، اگر موجود ہو تو یہ محجوب ہوں گے، اگر موجود نہ ہو تو دیکھیں گے کہ فرع مؤنث موجود ہے یا نہیں، اگر موجود نہ ہو تو اس صورت میں یہ بنت کے قائمقام ہوگی، لہٰذا اگر ایک ہے تو نصف، زاید ہونے کی صورت میں ثلثان میں برابر کی شریک ہوں گی، اگر ان کے ساتھ أخ عینی موجود ہو تو اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائیں گی۔ اگر فرع مؤنث موجود ہو تو اس کی وجہ سے یہ عصبہ بن جائے گی۔

(الدرس الثامن)

أحوال الإخوۃ والأخوات العلّیۃ

ان کے احوال کے ضبط کے لیے پانچ جملے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول، فرع مذکر اور أخ عینی میں سے کوئی ہے یا نہیں۔ اگر ہو تو یہ محجوب ہوں گے۔ اگر موجود نہ ہو تو چار صورتوں میں سے کوئی ایک صورت سامنے آئے گی

فرعِ مؤنث اور أخت عینی دونوں ہوں گی یا دونوں نہ ہوں گی یا فرعِ مؤنث ہوگی أخت عینی نہ ہوگی یا أختِ عینی

ہوگی فرعِ مؤنث نہ ہوگی۔ اگر دونوں ہوں تو یہ مجوب ہوگی، اگر دونوں نہ ہوں تو اس صورت میں یہ بنت کے قائمقام ہوگی، لہذا ایک ہونے کی صورت میں نصف، ایک سے زائد ہونے کی صورت میں ثلثان اور اگر ان کے ساتھ أخِ علّی آجائے تو اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے گی۔ اگر فرعِ مؤنث نہ ہو اور أختِ عینی ہو تو دیکھیں گے کہ اخت عینی ایک ہے یا ایک سے زائد۔ اگر ایک ہو تو اس کو سدس ملے گا ''تکملۃ للثلثین'' اور ایک سے زائد ہو تو یہ مجوب ہوگی، الّا یہ کہ اس کے ساتھ أخِ علّی آجائے تو اس کے ساتھ مل کر یہ عصبہ بن جائے گی۔ اگر فرع مونث ہو اور اخت عینی نہ ہو تو یہ فرع مونث کی وجہ سے عصبہ بن جائے گی۔

(الدرس التاسع)
أحوال الأم

أم کی تین حالتیں ہیں اور چار صورتیں ہیں۔

تین حالتیں یہ ہیں: سدس، ثلث مابقی اور ثلث الکل۔

چار صورتیں یہ ہیں: دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں، اگر ہو تو أم کو سدس ملے گا۔ اگر اولاد نہ ہو تو دیکھیں گے: اخوۃ اور أخوات ذی عدد ہیں یا نہیں، اگر ہوں تو بھی أم کو سدس ملے گا۔ اگر إخوۃ اور أخوات ذی عدد بھی نہ ہوں تو دیکھیں گے: أب مع أحد الزوجین ہے یا نہیں۔ اگر ہو تو أم کو سدس مابقی ملے گا، اگر أب مع أحد الزوجین نہیں تو أم کو ثلث الکل ملے گا۔

فائدہ: اگر إخوۃ اور أخوات ذی عدد بھی ہوں اور أب مع أحد الزوجین بھی ہو اور ثلث مابقی اور سدس میں تعارض ہو جائے تو أقلّ متیقن یعنی سدس دیا جائے گا۔

(الدرس العاشر)
أحوال الجدۃ الصحیحۃ

جدہ کی دو قسمیں ہیں: جدہ صحیحہ اور جدہ فاسدہ

جدہ صحیحہ اس کو کہتے ہیں، جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں جدّ فاسد کا واسطہ نہ آئے، جیسے: أم الأم اور أم الأب۔

جدۂ فاسدہ اس کو کہتے ہیں، جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں جدِّ فاسد کا واسطہ آئے، جیسے: اُم اَب الاُم (نانا کی ماں) یہاں جدہ صحیحہ کے اُحوال بیان کرنا مقصود ہے۔

جدۂ صحیحہ کی دو حالتیں ہیں: سدس اور حجب۔

جدہ کو سدس ملے گا، چاہے ایک ہو یا زائد، ابویہ ہو یا اُمویہ، ذی قرابۃٍ ہو یا ذی قرابات، بشرط یہ کہ وجوہِ حجب میں سے کوئی وجہ نہ پائی جائے۔ جدہ کے لیے وجوہِ حجب تین ہیں۔ وجودِ اُم، وجودِ واسطہ، وجودِ قربٰی۔

(الدرس الحادی عشر)

باب العصبات

عصبات کی دو قسمیں ہیں: عصبہ نسبیہ، عصبہ سببیہ۔ عصبہ سببیہ کا ذکر مولی العتاقہ کے بیان میں آئے گا۔

عصبہ نسبیہ کی تین قسمیں ہیں: عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ۔

عصبہ بنفسہ کے متعلق چار باتیں قابلِ ذکر ہیں: تعریف، اقسام، وجوہِ ترجیح اور حکم۔

(۱) تعریف: عصبہ بنفسہ میت کے ان مذکر ورثہ کو کہا جاتا ہے، جو میت کی طرف بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر منسوب ہو۔

بلا واسطہ، جیسے: ابن اور اَب۔ بواسطہ مُذکر، جیسے: ابن الابن اور اَب الاَب۔

(۲) اقسام: اس کی چار قسمیں ہیں: فرع المیت، اصل المیت، فرع اَبیہ، فرع جدہ۔

فرع المیت، جیسے: ابن، ابن الابن اِلیٰ آخرہ۔

اَصل المیت، جیسے: اَب، اَب الاَب اِلیٰ آخرہ

فرع اَبیہ، جیسے: اَخ عینی، اَخ علّی، ابن اَخِ عینی، ابن اَخِ علّی اِلیٰ آخرہ۔

فرع جدہ، جیسے: عمّ عینی، عمّ علّی، ابن عمّ عینی، ابن عمّ علّی اِلیٰ آخرہ۔

ان چاروں اقسام کو جہاتِ اربعہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی: جہتِ بنوّت، جہتِ اُبوّت، جہتِ اُخوّت اور جہتِ عمومت۔

(الدرس الثانی عشر)
وجوہِ ترجیح

عصبہ کی چاروں قسمیں بیک وقت وارث نہیں بنیں گی، بلکہ ان میں وجوہِ ترجیح کے ذریعے سے چھانٹی کی جائے گی۔ وجوہِ ترجیح تین ہیں: ترجیح بالجہہ، ترجیح بالقرب، ترجیح بالقوہ۔

ترجیح بالجہہ: یعنی پہلی قسم کے ہوتے ہوئے باقی تینوں قسمیں عصبہ نہیں بنیں گی۔ دوسری قسم کے ہوتے ہوئے باقی دونوں قسمیں وارث نہیں بنیں گی اور تیسری قسم کے ہوتے ہوئے چوتھی قسم محجوب ہوگی۔ اس کو علیٰ سبیل القہقریٰ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ چوتھی قسم اس وقت وارث بنے گی جب پہلی تینوں قسمیں موجود نہ ہوں، تیسری قسم اس وقت حصّہ لے گی جب پہلی دونوں قسمیں نہ ہوں، دوسری قسم اس وقت عصبہ بنے گی جب پہلی قسم موجود نہ ہو۔

ترجیح بالقرب: یعنی اَقرب کے ہوتے ہوئے اَبعد محجوب ہوگا، لہٰذا ابن کے ہوتے ہوئے ابن الابن اِلی آخرہ، اب کے ہوتے ہوئے اَب الاَب اِلی آخرہ، اَخِ عینی، اَخ علی کے ہوتے ہوئے ابن اَخ عینی اور ابن اَخ علی، عم عینی اور عم علی کے ہوتے ہوئے ابن عم عینی اور ابن علی اِلی آخرہ محجوب ہوں گے۔

ترجیح بالقوۃ: یعنی قوی کے ہوتے ہوئے ضعیف محجوب ہوگا؛ لہٰذا اَخِ عینی کے ہوتے ہوئے اَخِ علی، ابنِ اَخ عینی کے ہوتے ہوئے ابنِ اَخ علی، عم عینی کے ہوتے ہوئے عم علی اور ابنِ عم عینی کے ہوتے ہوئے ابنِ عم علی محجوب ہوں گے۔

فائدہ: یہ تینوں وجوہ ترجیح علی سبیل الترتیب جاری ہوں گی اور تعارض کے وقت مقدم کو مؤخر پر ترجیح حاصل ہوگی۔ لہٰذا اگر اول وثانی یا اول وثالث میں تعارض آجائے تو اول کو ترجیح حاصل ہوگی، اور ثانی وثالث میں تعارض آجائے تو ثانی کو ترجیح حاصل ہوگی۔

(الدرس الثالث عشر)
حکم

دیکھیں گے کہ میّت کے ذوی الفروض میں سے کوئی ہے یا نہیں؟ اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پورا مال عصبات کو ملے گا اور اگر ان میں سے کوئی ہو تو ان کو ان کا حصہ دینے کے بعد بقیہ مال عصبات کو ملے گا۔

ان کے درمیان تقسیم کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ دیکھا جائے گا کہ ان کے ساتھ عصبہ بغیرہ ہے یا نہیں؟ اگر نہ ہو تو پورا مال ان کے درمیان علی السویۃ تقسیم ہوگا اور اگر ہو تو پورا مال بقاعدہ للذکر مثل حظ الأنثیین تقسیم ہوگا۔

عصبہ مع غیرہ عصبہ بنفسہ کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا۔

عصبہ بغیرہ: عصبہ بغیرہ ذوی الفروض میں سے ان چار عورتوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہیں، یعنی: بنت، بنت الابن، أخت عینی اور أخت علی۔

عصبہ مع غیرہ: عصبہ مع غیرہ ان دو عورتوں کو کہا جاتا ہے جو فرعِ مؤنث کی وجہ سے عصبہ بنتی ہیں، یعنی: أخت عینی اور أخت علی۔

(الدرس الرابع عشر)
فصل فی المحروم والمحجوب

محروم اس کو کہتے ہیں جس میں موانع إرث میں سے کوئی مانع پایا جائے۔ موانع إرث مسلمان کے حق میں تین ہیں: قتل، رق اور اختلاف دین۔

محجوب اسے کہتے ہیں جس کا حصہ کسی دوسرے وارث کی وجہ سے کم ہوجائے یا بالکل ختم ہوجائے۔ کم ہوجائے تو اس کو حجبِ نقصان اور بالکل ختم ہوجائے تو اس کو حجبِ حرمان کہا جاتا ہے۔

حجبِ حرمان کی بنیاد دو قاعدوں پر ہے:

۱۔ واسطہ کی موجودگی میں ذو واسطہ محجوب ہوگا بشرط یہ کہ واسطہ میں کل مال لینے کی صلاحیت ہو؛ لہذا أم کی موجودگی میں إخوۃ اور أخواتِ خیفیۃ کو حصہ ملے گا، اس لیے کہ أم میں ثلث سے زیادہ لینے کی صلاحیت نہیں۔

۲۔ أقرب کے ہوتے ہوئے أبعد محجوب ہوگا، کما مرّ فی العصبات۔

فائدہ: محجوب بالاتفاق حجبِ حرمان بھی دیتا ہے اور حجبِ نقصان بھی، جبکہ محروم جمہور کے مسلک کے نزدیک نہ حجبِ حرمان دے سکتا ہے اور نہ حجبِ نقصان۔ البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مذہب کے مطابق حجبِ حرمان تو نہیں دے سکتا، حجبِ نقصان دے سکتا ہے۔

(الدرس الخامس عشر)
مسئلہ بنانے کے طریقے

مسئلہ بنانے کے کل تین طریقے ہیں، جن میں سے پہلا طریقہ صاحبِ سراجی کا بیان کردہ ہے۔اس طریقے کے سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرلیں کہ حصص ستہ کے دو طائفے ہیں۔ پہلا طائفہ: نصف، ربع ،ثمن اور دوسرا ثلثان، ثلث، سدس ہے۔علی التضعیف والتنصیف۔

اس طریقے کا حاصل یہ ہے کہ حصصِ ستہ منفرد ہوں گے یا متعدد، اگر منفرد ہوں تو مسئلہ اسی کے مخرج سے بنے گا۔نصف کا مخرج دو، ربع کا چار، ثمن کا آٹھ، ثلثان، ثلث کا تین اور سدس کا چھ ہے۔

اگر متعدد ہوں تو دیکھیں گے کہ ایک ہی طائفہ سے ہیں یا مخلوط۔اگر ایک ہی طائفے سے ہوں تو ان میں سے اَقل کے مخرج سے مسئلہ بنایا جائے گا؛ لہذا اگر نصف اور ربع جمع ہوجائیں تو ربع کے مخرج چار سے مسئلہ بنایا جائے گا اور نصف اور ثمن یا ربع اور ثمن جمع ہوجائیں تو ثمن کے مخرج آٹھ سے مسئلہ بنایا جائے گا۔ثلثان، ثلث اگر سدس کے ساتھ جمع ہوجائیں تو سدس کے مخرج چھ سے مسئلہ بنایا جائے گا۔

اگر مخلوط ہوں تو پہلے طائفے کا نصف اگر طائفہ ثانیہ کے کل یا بعض کے ساتھ جمع ہوجائے تو مسئلہ چھ سے بنایا جائے گا۔ اگر طایفہ اولی کا ربع طائفہ ثانیہ کے کل یا بعض کے ساتھ جمع ہوجائے تو مسئلہ بارہ سے بنایا جائے گا اور اگر طایفہ اولی کا ثمن طائفہ ثانیہ کے کل یا بعض کے ساتھ جمع ہوجائے، تو مسئلہ چوبیس سے بنایا جائے گا۔

فائدہ(۱): اگر طائفہ اولیٰ کے متعدد طائفہ ثانیہ کے کل یا بعض کے ساتھ جمع ہوجائیں تو مسئلہ طائفہ اولیٰ کے اَقل کے اعتبار سے بنایا جائے گا۔لہذا اگر نصف اور ربع طائفہ ثانیہ کے کل یا بعض سے مل جائے تو ربع کے مخرج چار کے اعتبار سے اور اگر ربع وثمن یا نصف وثمن طائفہ ثانیہ کے کل یا بعض سے مل جائیں تو ثمن کے مخرج آٹھ کے اعتبار سے مسئلہ بنایا جائے گا۔

فائدہ(۲): طایفہ اولی کا نصف اگر ثلثِ مابقی کے ساتھ جمع ہوجائے تو مسئلہ بدستور چھ سے بنے گا۔اگر ربع ثلثِ باقی کے ساتھ جمع ہوجائے تو مسئلہ بارہ کے بجائے چار سے بنایا جائے گا۔کیونکہ اس صورت میں ثلث باقی ربع ہی ہوتا ہے، ثمن ثلثِ باقی کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا۔

دوسرا طریقہ: دوسرا طریقہ ذو اضعافِ اقل کا طریقہ ہے، یعنی مسئلہ میں موجود تمام سہام کے مخارج کا ذو اضعافِ اقل نکالا جائے جو ماحصل ہوگا اسی سے مسئلہ بنایا جائے۔

تیسرا طریقہ: تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر مسئلہ چوبیس سے بنایا جائے، کیونکہ چوبیس ایک ایسا عدد ہے جس سے حصصِ ستہ بلا کسر نکل آتے ہیں۔

چوتھا طریقہ: یہ کوئی مستقل طریقہ نہیں ہے، بلکہ پہلے تین طریقوں میں سے کسی ایک سے مسئلہ بنایا جائے، پھر سورو پے ترکہ فرض کر کے اس کو ترکہ تقسیم کرنے کے طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے، ہر وارث کا فیصدی حصہ نکل آئے گا۔ ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ آگے آرہا ہے۔

(الدرس السابع عشر)

باب العول والرد

جب بھی مسئلہ بنایا جائے گا تو تین صورتوں میں سے ایک صورت سامنے آئے گی: یا تو مسئلہ اور سہام دونوں برابر ہوں گے یا سہام زیادہ مسئلہ کم یا مسئلہ زیادہ سہام کم۔ اگر پہلی صورت ہو یعنی مسئلہ اور سہام دونوں برابر ہوں تو اس صورت کو صورتِ عادلہ اور عدل کہتے ہیں۔ اگر دوسری صورت ہو یعنی سہام زیادہ مسئلہ کم تو اس صورت کو صورتِ عائلہ اور عول کہتے ہیں۔ اگر تیسری صورت ہو تو اس کو صورتِ ناقصہ اور رد کہتے ہیں۔

اگر پہلی صورت ہو تو فبہا ونعمت ہر وارث کو مسئلے سے اس کا حصہ دیدیا جائے گا۔ اگر دوسری صورت ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ مسئلہ عددِ سہام سے بنایا جائے گا۔

صاحبِ سراجی رحمۃ اللہ علیہ نے استقرا کے ذریعے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے، جس کی رعایت رکھنے سے عول میں غلطی سے بچا جاسکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ ہمیشہ سات اعداد میں سے کسی ایک سے بنایا جائے گا: دو، تین، چار، آٹھ، چھ، بارہ، چوبیس۔ پہلے چار کا عول نہیں آتا اور چھ کا عول دس تک آسکتا ہے، شفعًا بھی اور وتراً بھی، یعنی سات بھی، آٹھ بھی، نو بھی اور دس بھی۔ بارہ کا عول سترہ تک آتا ہے وتراً لا شفعاً یعنی تیرہ، پندرہ، سترہ آتا ہے، چودہ اور سولہ نہیں آتا۔ چوبیس کا عول صرف ستائیس آتا ہے، البتہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک اکتیس بھی آسکتا ہے۔

(الدرس الثامن عشر)

اگر تیسری صورت ہو یعنی مسئلہ زیادہ اور سہام کم ہوں، تو چار صورتوں میں سے کوئی ایک صورت سامنے آئے گی: ورثہ متحد الجنس ہوں گے احد الزوجین نہیں ہوگا، ورثہ مختلف الجنس ہوں گے احد الزوجین نہیں ہوگا، ورثہ متحد الجنس ہوں گے احد الزوجین ہوگا، ورثہ مختلف الجنس ہوں گے احد الزوجین ہوگا۔ اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ورثہ متحد الجنس ہوں گے یا مختلف الجنس ہر

دوصورت میں احدالزوجین ہوگا یانہیں۔اگر پہلی صورت ہویعنی ورثہ متحدالجنس ہوں اور احدالزوجین نہ ہو،تو مسئلہ عددِ رؤوس سے بنایا جائے گا۔اگر دوسری صورت ہویعنی ورثہ مختلف الجنس ہوں اور احدالزوجین نہ ہو،تو مسئلہ عددِ سہام سے بنایا جائے گا۔اگر تیسری صورت ہویعنی ورثہ متحدالجنس ہوں اور احدالزوجین ہو،تو احدالزوجین کے فرض کے مخرج سے مسئلہ بنا کران کوان کا حصہ دے دیا جائے گا اور مابقی ورثہ متحدالجنس کے درمیان برابر تقسیم کیا جائے گا،کسر آئے تو تصحیح کرلیں گے۔اگر چوتھی صورت ہویعنی ورثہ مختلف الجنس ہوں اور احدالزوجین ہوتو اس صورت میں دوکام کرنے ہوں گے:۱۔ مسئلہ بنانا ۲۔ ضرب دینا

پھران میں سے ہرایک کے دودومرحلے ہیں۔مسئلہ بنانے کے دومرحلے یہ ہیں کہ احدالزوجین کا مسئلہ الگ سے بنا کران کو ان کا حصہ دیدیا جائیگا اور ورثہ مختلف الجنس کا مسئلہ الگ سے بنا کران کوان کا حصہ دیدیا جائے گا،اورضرب کے دومرحلے یہ ہیں: ورثہ مختلف الجنس کے سہام کوجمع کرکے احدالزوجین کے مسئلہ اور سہم میں ضرب دیں گے اور مابقی بعدفرض احدالزوجین کو لے کر ورثہ مختلف الجنس کے سہام میں ضرب دی جائے گی۔آخر میں تمام سہام کوجمع کرکے پڑتال کریں گے،اگر عددِ تصحیح کے برابر ہوتو فبہا ،ورنہ کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے۔

(الدرس التاسع عشر)

دوعددوں میں نسبت کا بیان

دوعددوں میں چارنسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ہوگی:تماثل،تداخل،توافق اورتباین۔

دوعدد یاتو آپس میں برابر ہوں گے یا کم وبیش،اگر برابر ہوں تو ان کے درمیان تماثل کی نسبت ہے۔جیسے:دودو،چار چار اورآٹھ آٹھ۔اگرکم وبیش ہوں تو دیکھیں گے کہ عددِ اقل،عددِ اکثر کوفنا کرتا ہے یانہیں،اگرفنا کرتا ہوتوان کے درمیان تداخل کی نسبت ہے،جیسے:چار اور بیس۔اگرفنا نہ کرتا ہوتو دیکھیں گے کہ کوئی تیسرا عدد ان دونوں کوفنا کرتا ہے یانہیں،اگرکوئی تیسرا عدد ان دونوں کوفنا کرتا ہوتوان کے درمیان توافق کی نسبت ہے،جیسے:آٹھ اور بیس۔تیسرا عدد ان دونوں کوجتنی بارفنا کرے اس کواس عدد کا وفق کہتے ہیں۔اگرتیسرا عدد بھی ان دونوں کوفنا نہ کرتا ہوتو ان کے درمیان نسبت تبائن کی ہے،جیسے:نو اور دس۔

(الدرس العشرون)

باب التصحیح

اگرسہام عدد رؤوس پر برابر تقسیم نہ ہورہے ہوں اور کسر آرہی ہوتو اس کسر کو دور کرنے کا نام تصحیح ہے۔تصحیح کے کل تین طریقے ہیں،جن میں سے پہلا طریقہ صاحب سراجی رحمہ اللہ کا بیان کردہ ہے۔اس طریقے کا حاصل یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ کسر ایک

طائفے میں ہے یا ایک سے زیادہ میں۔ اگر ایک طائفے میں ہوتو اس کو دور کرنے کے لیے دو قاعدے ہیں اور اگر ایک سے زائد میں ہوتو اس کے لیے چار قاعدے ہیں، لہذا تصحیح کے کل چھ قاعدے ہوئے۔ اگر کسر ایک طائفے میں ہوتو عددِ رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت توافق یا تداخل کی ہوتو عددِ رؤوس کے وفق کو اصلِ مسئلہ اور تمام سہام میں ضرب دیدی جائے گی اور اگر تباین کی نسبت ہوتو عددِ رؤوس کے کل کو اصلِ مسئلہ اور تمام سہام میں ضرب دی جائے گی اور اگر کسر ایک سے زائد طائفوں میں ہوں تو اس صورت میں دو کام کرنے ہوں گے، ۱: اختصار کرنا، ۲: ضرب دینا۔

اختصار کا طریقہ یہ ہے کہ عددِ رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھیں گے۔ اگر تماثل یا تباین کی نسبت ہوتو اس کو اپنی حالت پر چھوڑا جائے گا اور اگر توافق یا تداخل کی نسبت ہوتو عددِ رؤوس کے وفق کو محفوظ کرلیں گے، آئندہ ضرب کا عمل اسی سے ہوگا۔ ضرب کا طریقہ یہ ہے کہ اعداد اور رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھیں گے۔ اگر تماثل کی نسبت ہوتو کسی ایک کو لیا جائے گا اور تداخل کی ہوتو اکثر الأعداد کو لیا جائے گا اور توافق کی ہوتو ایک کے وفق کو لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دی جائے گی اور تباین کی ہوتو ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دی جائے گی۔ جو ماحصل ہوگا اس کی تیسرے طائفے کے ساتھ نسبت دیکھی جائے گی، اگر تماثل کی نسبت ہوتو ایک کو لیا جائے گا، تداخل کی ہوتو اکثر الأعداد کو لیا جائے گا، توافق کی ہوتو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، تباین ہوتو ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے جو ماحصل ہوگا اس کو اصلِ مسئلہ اور تمام سہام میں ضرب دیں گے۔ آخر میں تمام سہام کو جمع کر کے پڑتال کریں اگر مجموعہ عددِ تصحیح کے برابر ہو، تو فبہا ورنہ کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے۔

(الدرس الحادی والعشرون)
تصحیح کا دوسرا طریقہ

تصحیح کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسر ایک طائفہ میں ہو یا زیادہ میں، اعداد کا ذواضعاف اقل نکالیں گے جو ماحصل ہوگا اس کو تمام سہام اور اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے۔ اگر نتیجہ بعینہ صاحبِ سراجی کے مطابق مطلوب ہوتو پہلے اختصار کرلیا جائے پھر ذواضعافِ اقل نکال لیا جائے۔

تیسرا طریقہ: تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ورثہ سے ترکہ کی تفصیل معلوم کرلی جائے گی اور اس کو ترکہ تقسیم کرنے کے طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، تو تصحیح کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر تفصیل معلوم نہ ہو سکے تو ۱۰۰ روپے ترکہ فرض کر کے ترکہ تقسیم کرنے کے طریقے کے مطابق اس کو تقسیم کر دیا جائے گا، ہر وارث کا فیصدی حصّہ نکل آئے گا۔ ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ آگے آرہا ہے۔

(الدرس الثانی والعشرون)

ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا طریقہ

جب ہر طائفے کا حصہ معلوم ہو گیا تو اب ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر طائفے کو قبل از تصحیح ملنے والے حصے کو تقسیم کیا جائے عددِ رؤوس پر اور جو ماحصل ہوگا اس کو عددِ مضروب کے ساتھ ضرب دی جائے تو ہر فرد کا حصہ نکل آئے گا۔

دوسرا طریقہ اس کے برعکس ہے یعنی عددِ مضروب کو تقسیم کر دیا جائے عددِ رؤوس پر جو ماحصل ہو اس کو ضرب دی جائے ہر طائفے کو قبل از تصحیح ملنے والے حصہ کے ساتھ، تو ہر فرد کا حصہ نکل آئے گا۔

تیسرا طریقہ نسبت کا طریقہ ہے یعنی عددِ رؤوس اور قبل از تصحیح ملنے والے حصے کے درمیان نسبت دیکھی جائے گی جو نسبت ہوگی۔ اسی تناسب سے عددِ مضروب میں سے ہر فرد کا حصہ اس کو دے دیا جائے گا۔

(الدرس الثالث والعشرون)

ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ

ترکہ تقسیم کرنے کے کل تین طریقے ہیں:

۱۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سہام کو اصلِ مسئلہ پر تقسیم کریں گے جو ماحصل ہوگا اس کو ترکہ سے ضرب دیں گے۔

۲۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ترکہ کو مسئلہ پر تقسیم کریں گے جو ماحصل ہو اس کو سہام کے ساتھ ضرب دیں گے۔

۳۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سہام کو ترکہ سے ضرب دیں گے جو ماحصل ہوگا اس کو اصلِ مسئلہ پر تقسیم کریں گے۔

(الدرس الرابع والعشرون)

دین محیط کا بیان

جب کسی میت پر قرض اتنا زیادہ ہو کہ کل ترکے سے اسے پورا نہ کیا جا سکے تو ایسے ترکہ کو ترکۂ قاصرہ اور ایسے دین کو دینِ محیط کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر قرض خواہ کے قرض کے تناسب سے ترکۂ قاصرہ میں سے اس کو حصہ دیدیا جائے گا۔ طریقہ یہ ہوگا کہ تمام قرض خواہوں کو بمنزلہ ورثہ کے، ان کے دین کو بمنزلہ سہام کے، مجموعہ دیون کو بمنزلہ مسئلہ کے اور ترکۂ قاصرہ کو بمنزلہ مالِ متروکہ کے بائیں جانب لکھ دیا جائے گا۔ پھر تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ ترکہ قاصرہ اور مجموعہ دیون میں نسبت دیکھی جائے گی۔ اگر نسبت توافق کی ہے تو ہر داءن کے دین کو مجموعہ دیون کے وفق پر تقسیم کیا جائے گا اور ماحصل کو ترکہ قاصرہ کے وفق کے ساتھ ضرب دیدی جائے گی۔ اگر دونوں میں تباین ہو تو ہر داءن کے دین کو مجموعہ دیون کے کل پر تقسیم کیا جائے گا اور جو ماحصل ہوگا اس کو ترکہ

قاڈرہ کے کل سے ضرب دیدی جائے گی۔ اگر دونوں میں نسبت تداخل کی ہوتو ایک ہی صورت ممکن ہے کہ ترکۂ قاصرہ مجموعہ دیون میں داخل ہو، کیونکہ اگر مجموعہ دیون ترکہ میں داخل ہے تو وہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ اس وقت اس کا حکم یہ ہوگا کہ ہر قرض خواہ کے قرض کو مجموعہ دیون کے وفق پر تقسیم کیا جائے گا، ضرب کی حاجت نہیں۔

(الدرس الخامس والعشرون)

کسور کا بیان

کسر کبھی دین میں ہوگی، کبھی ترکہ میں ہوگی، کبھی دونوں میں۔ اگر کسی ایک میں ہوتو دونوں کو جنس کسر سے مبسوط کیا جائے گا، باقی عملِ ضرب وتقسیم حسبِ سابق قائم ہوگا۔ اگر کسر دونوں میں ہوتو دو صورتیں ہیں، دونوں کا مخرج ایک ہوگا یا الگ الگ، اگر ایک ہے تو ہر ایک کو اپنی کسر کی جنس سے مبسوط کر دیا جائے گا اور اگر مخرج مختلف ہے تو پہلے ہر ایک کو اپنی اپنی کسر کی جنس سے مبسوط کیا جائے گا اور عدد مبسوط کو دوسرے کی کسر کے مخرج کے ساتھ ضرب دے دی جائے گی، باقی عملِ ضرب وتقسیم حسب سابق ہوگا۔

(الدرس السادس والعشرون)

فصل فی التخارج

جب دوسرے ورثہ کی رضامندی سے کوئی وارث ترکہ میں سے کوئی خاص چیز لے کر اپنا حصہ چھوڑنے پر راضی ہوتو اس کو تخارج کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تمام ورثہ کو شامل کر کے مسئلہ بنایا جائے اور تمام ورثہ کو ان کے سہام دے دیے جائیں گے، پھر جس وارث نے صلح کی ہے، اس کے سہم کے نیچے صلح کا (صاد) کھینچ کر اس کے حصے کو کل مسئلے سے تفریق کر لیں گے اور مابقی سے مسئلہ بنا دیا جائے گا۔

(الدرس السابع والعشرون)

باب مقاسمۃ الجد

امام صاحب رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق جو کہ مفتی بہ ہے جد کے ہوتے ہوئے تمام اخوۃ اور اخوات محجوب ہوں گی۔ صاحبین رحمہما اللہ کے مذہب کے مطابق جو کہ غیر مفتی بہ ہے جد کی موجودگی میں اخوۃ اور اخوات خیفیۃ تو محجوب ہوتے ہیں، اخوۃ اور اخوات علّیۃ کو حصہ ملتا ہے۔ صاحبین رحمہما اللہ کے مذہب کے مطابق اخوۃ اور اخوات عینیۃ وعلّیۃ کو حصہ دینے کا جو طریقہ ہے اس کو ''مقاسمۃ الجد'' کہتے ہیں۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ جد کے ساتھ اخوۃ اور اخوات کے علاوہ ذوی الفروض میں سے اور

کوئی ہے یا نہیں، اگر ذوی الفروض میں سے کوئی نہیں ہے تو جد کے لیے مقاسمہ اور ثلث کل میں سے افضل الأمرین ہوگا۔ ان دونوں میں دو کام کرنے ہوتے ہیں: ۱۔ مسئلہ بنانا ۲۔ تقسیم کرنا، دونوں کا طریقہ الگ الگ اور قیاس سے ہٹ کر ہے۔ المقاسمہ میں مس عولہ جد کو بھائی فرض کر کے بنایا جاءے گا اور تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ جد کو بھائی والا حصہ دینے کے بعد اخوۃ اور اخوات عینیۃ کو مقدارِ فرض وعصوبت دی جائے گی، اگر کچھ بچ گیا تو اخوۃ اور اخوات علّیۃ کو ملے گا ورنہ محجوب۔

الثلث میں مسئلہ تین سے بنایا جائے گا اور تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ جد کو ثلث دینے کے بعد اخوۃ اخوات عینیہ کو مقدارِ فرض و عصوبت دی جائے گی، اگر کچھ بچ گیا تو علّیہ کو ملے گا ورنہ محجوب۔

فائدہ ۱: إخوۃ اور أخوات علّیہ کو مسئلہ بناتے وقت شامل کیا جائے گا اگرچہ وہ محجوب ہو رہے ہوں، إضرارا للجد۔

فائدہ ۲: اگر کسی وارث کو نصف یا ثلث مل رہا ہو اور مسئلہ میں صحیح نصف یا ثلث نہ ہو، تو نصف یا ثلث کے مخرج کو لے کر اصلِ مسئلہ اور تمام سہام میں ضرب دے دیں گے، تصحیح ہو جائے گی۔

اگر جد کے ساتھ إخوہ اور أخواتِ عینیہ وعلیہ کے علاوہ ذوی الفروض میں سے کوئی ہو تو جد کو المقاسمۃ، ثلثِ مابقی اور سدسِ کل میں سے أفضل الأمور دیا جائے گا۔ ان تینوں میں بھی دو کام کرنے ہوں گے: ۱۔ مسئلہ بنانا ۲۔ تقسیم کرنا

مسئلہ تینوں میں ذوی الفروض کے فرض کے اعتبار سے بنایا جائے گا اور تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ المقاسمہ میں ذوی الفروض کو ان کا حصہ دینے کے بعد جد کو بھائی والا حصہ دے دیا جائے گا، باقی إخوۃ وأخوات کا حال معلوم ہے۔ ثلثِ مابقی میں ذوی الفروض کو ان کا حصہ دینے کے بعد جد کو مابقی کا ثلث دیا جائے گا، باقی إخوۃ وأخوات کا حال معلوم ہے۔ سدس میں ذوی الفروض کو ان کا حصہ دینے کے بعد جد کو کل کا سدس دے دیا جائے گا، باقی إخوۃ اور أخوات کا حال معلوم ہے۔

(الدرس الثامن والعشرون)

باب المناسخہ

جب ترکے کی تقسیمِ شرعی سے پہلے کسی اور وارث کا انتقال ہو جائے تو اس وارث کے حصہ کو اس کے ورثہ تک پہنچانے کا نام مناسخہ ہے۔ اس میں دو کام کرنے ہوتے ہیں: ۱۔ مسئلہ بنانا ۲۔ ضرب دینا

مس عولہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک میت کا قطع نظر عن الغیر الگ الگ مس عولہ وغیرہ بنا لیا جاءے۔ اور اس میں سے ہر وار کو حصہ دے دیا جاءے۔

ضرب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ میتِ ثانی کے مسئلہ اور مافی الید کے درمیان نسبت دیکھی جائے گی، اگر نسبت تماثل کی ہے تو ضرب دینے کی حاجت نہیں، اگر توافق کی ہے تو مافی الید کے وفق کو لے کر ماتحت ورثہ کے سہام کے ساتھ ضرب دی جائے گی اور مسئلہ کے وفق کو لے کر مافوق زندہ ورثہ کے سہام اور اصلِ مسئلہ میں ضرب دے دی جائے گی، اور اگر دونوں میں نسبت تباین کی ہے تو مافی الید کے کل کو لے کر ماتحت ورثہ کے سہام میں ضرب دی ءجاءے گی اور مسئلہ کے کل کو لے کر مافوق زندہ ورثہ کے سہام اور اصلِ مسئلہ میں ضرب دے دی جائے گی۔ اگر نسبت تداخل کی ہے تو ضرب کا تعلق اُکثر الأعداد کے ساتھ ہوگا یعنی اگر مافی الید اکثر ہے، تو اس کے وفق کو لے کر ماتحت ورثہ کے سہام کے ساتھ ضرب دے دیں گے اور اگر مسئلہ اکثر ہے، تو اس کے وفق کو لے کر مافوق زندہ ورثہ کے سہام کے ساتھ اور میتِ اول کے مسئلہ میں ضرب دیں گے۔

پھر آخر میں الاحیاء کا لمبا لفظ کھینچ کر اس کے تحت تمام زندہ ورثہ کے نام لکھ دیے جائیں اور اس کے اوپر المبلغ جو کہ مسئلۃ المسئلتین یا مسائل ہوگا، لکھ لیں گے جو کہ آخری تصحیح ہوگی۔ پھر ہر وارث کو دونوں مسئلوں سے ملنے والے سہام جمع کر کے دیے جائیں گے۔ پھر تمام سہام کر جمع کر کے پڑتال کریں گے، اگر المبلغ کے برابر ہے تو فبہا ورنہ کہیں نہ کہیں غلطی ہوءی ہے۔

اگر تیسری اور چوتھی میت کا بھی انتقال ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی وہی عمل کیا جائے گا جو میتِ ثانی کے ساتھ کیا، البتہ چند باتوں کا خیال رکھنا ہوگا:

۱۔ ہر وارث کا نام لکھ لیا جائے گا، ورنہ غلطی کا امکان ہوگا۔

۲۔ جہاں جہاں جو وارث فوت ہو چکا ہے، اس کے اوپر قبر کا نشان لگایا جائے گا۔

۳۔ مسئلے کو جب مافوق ورثہ کے سہام میں ضرب دیں گے تو فقط زندہ ورثہ کے سہام میں ضرب دیں گے اور مسئلہ اول کے فقط آخری تصحیح میں ضرب دیں گے۔

(الدرس التاسع والعشرون)

فصل فی مولیٰ العتاقۃ

آزاد کرنے والے کو معتق یا مولیٰ العتاقۃ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو میراث دینے کے اصول درج ذیل ہیں:

سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ میت کا عصبہ نسبی موجود ہے یا نہیں؟ اگر میت کا عصبہ نسبی موجود ہو تو یہ محجوب ہوگا۔ اگر وہ موجود نہ ہو، تو پھر دیکھیں گے کہ معتق خود موجود ہے یا نہیں؟ اگر معتق خود موجود ہے، تو اس کو مالِ ولاء ملے گا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ اگر معتق خود موجود نہیں، تو اس کے عصبہ بنفسہ کو مال ولاء ملے گا علی ترتیب العصبات۔ اگر وہ بھی نہ ہوں تو پھر دیکھیں گے کہ معتق

المعتق ہے یا نہیں؟ اگر وہ موجود ہو تو اس کو مالِ ولاء ملے گا چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ اگر معتق المعتق نہیں ہے، تو اس کے عصبہ بنفسہ کو مالِ ولاء ملے گا، بغیرہ اور مع غیرہ کو نہیں۔

تین مسائل:

۱۔ معتق اگر خود موجود نہ ہو تو اس کے ذوی الفروض اور عصبات بغیرہ اور مع غیرہ وارث نہیں بنتے، فقط عصبہ بنفسہ وارث بنتے ہیں۔

۲۔ اگر معتق کا اب اور ابن دونوں موجود ہوں تو طرفین رحمہما اللہ کے نزدیک علی ترتیب العصبات ابن کو مالِ ولاء ملے گا، اب کو نہیں، البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اب کو سدس ملے گا اور باقی ابن کو ملے گا۔ جد اگر ابن کے ساتھ ہو تو بالاتفاق محجوب ہوگا۔

۳۔ اعتاق چاہے اختیاری ہو یا اضطراری، ہر حال میں معتق کو مالِ ولاء ملے گا۔

عصبہ سببی کے حصے کی تخریج کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ذوی الفروض میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں؟ اگر ذوی الفروض میں سے کوئی موجود نہ ہو تو کل مالِ ولاء عصبہ سببی کو ملے گا۔ ان کے درمیان تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ معتقین کو بمنزلۂ سہام کے اور مجموعہ اقدارِ املاک کو بمنزلہ اصلِ مسئلہ کے لکھ لیا جائے گا، پھر تقسیم ترکہ کے قانون کے مطابق مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر ذوی الفروض میں سے کوئی موجود ہو تو ان کو دینے کے بعد جو بقیہ مال ہوگا وہ عصبہ سببیہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر تقسیم مستقیم ہو جائے تو فبہا، اگر مستقیم نہ ہو تو ان کے اقدارِ املاک کے درمیان نسبت دیکھی جائے گی، نسبت تباین کی ہے تو دونوں کی کل قدرِ ملک کو جمع کر کے تمام سہام، اصلِ مسئلہ اور مالِ ولاء میں ضرب دے دی جائے گی۔ اگر نسبت توافق کی ہو تو دونوں کے وفق کو جمع کر کے تمام سہام، اصلِ مسئلہ اور مالِ ولاء میں ضرب دے دی جائے گی۔ آخر میں ہر ایک کے قدرِ ملک کے وفق یا کل کو لے کر ولائی مضروب فیہ کے اندر ضرب دے دیں گے، تو ہر ایک کا حصہ نکل آئے گا۔

(الدرس الثلاثون)

باب ذوی الارحام

ذوی الارحام کے متعلق چار باتیں قابل بیان ہیں:

۱۔ تعریف ۲۔ اقسام ۳۔ کیفیتِ توریث ۴۔ حکم

۱۔ تعریف: ذوی الارحام میت کے ان قرابت داروں کو کہتے ہیں، جو نہ ذوی الفروض ہوں نہ عصبات۔

۲۔ اقسام: ذوی الارحام کی کل چار قسمیں ہیں:

۱۔فرع المیت، جیسے: أولاد البنات، وإن سفلوا۔

۲۔أصل المیت، جیسے: جد فاسد اور جدہ فاسدہ، وان علوا۔

۳۔فرع أبِ وأمِ میت، جیسے: أولاد الأخوات مطلقاً، بنات الإخوۃ، بنوالإخوۃ لأم

۴۔فرع جد وجدۂ میت، جیسے: بنات العم مطلقاً عمِ حقیقی، عمات، أخوال، خالات اوران کی اولادیں۔

۳۔کیفیتِ توریث: ان چاروں اقسام کی کیفیتِ توریث الگ الگ ہے، ان کو چار مستقل فصلوں میں بیان کیا جائے گا۔

۴۔حکم: دیکھا جائے گا کہ میت کے عصباتِ نسبیہ وسببیہ اور ذوی الفروض نسبیہ میں سے کوئی ہے یا نہیں؟ اگر ان میں سے کوئی ہے تو یہ محجوب۔ اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر امام صاحب رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق ان کو علی ترتیب العصبات حصہ ملے گا، یعنی پہلے قسمِ اول، پھر ثانی، پھر ثالث، پھر رابع وارث ہوگی۔ صاحبین رحمہما اللہ کے مذہب کے مطابق قسمِ ثالث، قسمِ ثانی پر مقدم ہوگی، لہٰذا ترتیب یوں ہوگی: پہلے قسمِ اول، پھر ثالث، پھر ثانی، پھر رابع۔

صاحبین رحمہما اللہ کی دلیل ایک قاعدہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ''ہر اصل اپنی فرع پر مقدم ہوتی ہے'' اس قاعدے پر قسمِ ثالث پوری اترتی ہے، قسمِ ثانی پوری نہیں اترتی، لہٰذا قسمِ ثالث، قسمِ ثانی پر مقدم ہوگی۔

اس قاعدے پر دو اشکال ہیں:

پہلا شکال یہ ہے کہ اس قاعدے کے مطابق تو قسم رابع کو بھی قسمِ ثانی پر مقدم ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ اس پر پورا اترتی ہے۔ حالانکہ وہ بالاتفاق قسمِ ثانی پر مقدم نہیں۔

دوسرا اشکال یہ ہے کہ اگر یہ قاعدہ کلیہ ہے تو اس کو عصبات میں بھی چلنا چاہیے، حالانکہ وہاں بالاتفاق نہیں چلتا، لہٰذا حجب کے وہی دو اصول ہیں کہ واسطے کے ہوتے ہوئے ذی واسطہ محجوب ہوتا ہے اور أقرب کے ہوتے ہوئے أبعد۔ یہ کوئی منعکس اور مطرد قاعدہ نہیں۔

(الدرس الحادی والثلاثون)
فصل فی الصنف الاول
''أولاد البنات وإن سفلوا''

اس میں تقسیمِ میراث کے لیے پانچ قاعدے ہیں:

سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وارث ایک ہے یا زیادہ؟ ۱۔ اگر ایک ہے تو کل مال لے لے گا۔ اگر زیادہ ہیں، تو دیکھا

جائے گا کہ درجۂ استوا میں ہیں یا عدمِ استوا میں؟ ۲۔عدم استوا میں ہیں تو اَقرب اَولیٰ اَبعد مجوب۔اگر درجہ استوا میں ہیں تو دیکھا جائے گا کہ کل ولدِ وارث ہیں یا کل ولدِ غیر وارث یا بعض ولدِ وارث اور بعض ولدِ غیر وارث؟ ۳۔تیسری صورت میں ولدِ وارث اَولیٰ، ولد غیر وارث مجوب۔اگر کل ولدِ وارث ہیں یا کل ولدِ غیر وارث تو دیکھیں گے کہ ان کے اصول صفتِ ذکورت وانوثت میں متحد ہیں یا مختلف؟ ۴۔اگر متحد ہیں تو مسئلہ ابدانِ فروع کے اعتبار سے بنے گا۔ ۵۔اگر مختلف ہیں، تب بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلہ ابدانِ فروع کے اعتبار سے بنے گا، البتہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا وہ بطن جہاں اختلاف ہوا ہے، وہاں طائفہ ذکور واناث کو الگ الگ کر کے للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت مال تقسیم کر لیا جائے گا۔اس میں صفت اصول کی اور عدد آخری فرع کا معتبر ہوگا۔اس کو ''قانون رعایتِ صفتِ اصول اور عددِ فروع'' کہا جاتا ہے۔اس کے بعد مابعد والے فروع میں دیکھیں گے: اگر اتفاق ہے تو ہر وارث کا حصہ اس کی فرع کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، اگر اختلاف ہے، تو جہاں جہاں اختلاف ہوا ہے، وہاں للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت مال تقسیم کر کے طائفۂ ذکور واناث کو الگ الگ کیا جائے گا۔اس میں صفت اصول کی اور عدد فروع کا معتبر ہوگا، پھر آخر میں ہر اصل کا حصہ اس کی فرع کی طرف منتقل کر دیں گے۔اگر کسر آئے گی تو تصحیح کر لیں گے۔

(الدرس الثانی والثلاثون)
فصل فی اعتبار الجہات

اگر کوئی وارث ذو قرابۃ ہو اور دوسرا ذی قرابتین، تو ذی قرابتین کو باتفاق صاحبین دونوں قرابتوں کا لحاظ کر کے حصہ دیا جائے گا۔دونوں قرابتوں کا اعتبار امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ابدانِ فروع میں کریں گے، البتہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اوّلِ بطن مختلف میں دونوں قرابتوں کا اعتبار ہوگا۔

(الدرس الثالث والثلاثون)
فصل فی الصنف الثانی
''جد فاسد اور جدۂ فاسدہ کا بیان''

اگر صنفِ اوّل نہیں، تو صنفِ ثانی کو میراث ملے گی۔ان میں تقسیمِ میراث کے لیے صنفِ اوّل سے ملتے جلتے چند قواعد ہیں، کچھ اختلافِ الفاظ کے ساتھ۔سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وارث ایک ہے یا زیادہ؟ اگر ایک ہے تو کل مال لے لے گا۔اگر زیادہ ہیں تو دیکھیں گے کہ درجۂ استوا میں ہیں یا عدمِ استوا میں؟ عدمِ استوا میں ہیں تو اقرب اولیٰ اور ابعد مجوب۔درجۂ استوا میں ہیں تو دیکھیں گے کہ کل منسوب بالوارث ہیں، یا کل منسوب بغیر الوارث، یا بعض منسوب بالوارث ہیں اور بعض منسوب

بغیر الوارث؟ اگر تیسری صورت ہے، تو منسوب بالوارث اولیٰ اور منسوب بغیر الوارث محجوب۔ اگر پہلی دو صورتیں ہیں تو دیکھیں گے کہ ان کے اصولِ قریبہ صفتِ ذکورت وانوثت میں متحد ہیں یا مختلف؟ اگر متحد ہیں تو مسئلہ ابدانِ اصولِ بعیدہ سے بنے گا۔ اگر مختلف ہیں تو جہاں جہاں اختلاف ہوا ہے وہاں بقاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین مال تقسیم کر دیا جائے گا، اس میں صفت اصولِ قریبہ کی اور عدد اصول بعیدہ کا معتبر ہوگا۔ پھر مابعد والے اصول میں دیکھیں گے، اگر اتفاق ہے تو ہر اصلِ قریب کا حصہ اصلِ بعید کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اگر اختلاف ہے تو جہاں جہاں اختلاف ہوا ہے وہاں بقاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر کہیں کسر ہو تو تصحیح کر لیں گے۔

(الدرس الرابع والثلاثون)
فصل فی الصنف الثالث
''اولاد الاخوات، بنات الاخوہ اور بنوالاخوہ لأم کا بیان''

اگر صنف ثانی نہیں تو پھر صنفِ ثالث کو مال ملے گا۔ ان میں تقسیمِ میراث کے لیے صنفِ اول سے ملتے جلتے چار قواعد ہیں۔ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وارث ایک ہے یا زیادہ؟ اگر ایک ہے تو کل مال لے لے گا۔ اگر زائد ہیں تو دیکھیں گے درجۂ استوا میں ہیں یا عدمِ استوا میں؟ عدمِ استوا میں ہو تو اقرب اولیٰ، ابعد محجوب۔ درجۂ استوا میں ہیں تو دیکھیں گے کل ولدِ وارث ہیں یا کل ولدِ غیر وارث، اور یا بعض ولدِ وارث ہیں اور بعض ولدِ غیر وارث؟ تیسری صورت میں ولدِ وارث اولیٰ ولدِ غیر وارث محجوب۔ اگر پہلی دو صورتیں ہیں تو پھر امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اوّلاً اصول میں ذی فرض اور عصبہ ہونے کے اعتبار سے مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس میں صفت اصول کی اور عدد فروع کا معتبر ہوگا۔ اس کے بعد عینی اور علّی کے فروع میں للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت اور خیفی کے فروع میں علی السویہ مال تقسیم ہوگا۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک پہلے قوی ضعیف کو محجوب کرے گا، یعنی عینی علّی اور خیفی کو اور علّی خیفی کو محجوب کرے گا۔ اس کے بعد ابدانِ فروع کے اندر مال للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم کر دیا جائے گا۔

(الدرس الخامس والثلاثون)
فصل فی الصنف الرابع
''عمِ خیفی، عمات، اخوال اور خالات کا بیان''

اگر پہلی تینوں قسمیں نہ ہوں تو پھر چوتھی قسم کو میراث ملے گی۔ ان میں تقسیمِ میراث کے لیے تین قاعدے ہیں:

سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وارث ایک ہے یا زیادہ؟ اگر ایک ہے تو کل مال لے جائے گا۔ اگر زیادہ ہیں تو پھر دیکھیں کہ اتحادِ قرابت ہے یا اختلافِ قرابت؟ اگر اتحادِ قرابت ہے تو قوی ضعیف کو محجوب کرے گا، یعنی عینی، علّی اور خیفی کو اور علّی خیفی کو محجوب کرے گا۔ اس کے بعد کل مال للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم کیا جائے گا۔ اگر اختلافِ قرابت ہے تو پہلے ہر طائفے کا قوی اسی طائفے کے ضعیف کو محجوب کرے گا، دوسرے طائفے پر اثر انداز نہیں ہوگا اور پھر ابویہ کو ثلثان اور امویہ کو ثلث دینے کے بعد کل مال بقاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم کر دیا جائے گا۔

فصل فی اولاد الصنف الرابع

صنف رابع میں تقسیمِ میراث کے لیے صنفِ اول سے ملتے جلتے چند قواعد ہیں، پہلے دو قواعد کے بعد کچھ اضافے کے ساتھ:

سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وارث ایک ہے یا زیادہ؟ اگر ایک ہے تو کل مال لے لے گا۔ اگر زیادہ ہیں تو دیکھیں گے کہ درجۂ استوا میں ہیں یا عدمِ استوا میں؟ عدمِ استوا میں ہیں تو اقرب اولی ابعد محجوب۔ درجۂ استوا میں ہیں تو پھر دیکھیں گے کہ اتحادِ قرابت ہے یا اختلافِ قرابت؟ اگر اتحادِ قرابت ہے تو پہلے قوت وضعف والا قانون چلے گا۔ اگر یہ نہ چل سکے تو پھر ولد الوارث والا قانون چلے گا۔ اگر دونوں میں تعارض ہو جائے تو پھر ظاہر الروایہ کے مطابق پہلے قانون کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اگر اختلافِ قرابت ہے تو پھر جانبِ اب میں دونوں اور جانبِ ام میں فقط پہلا قانون جاری ہوگا اور حسبِ سابق ہر طائفے کا قوی وولدِ وارث اسی طائفے کے ضعیف وولدِ غیر وارث کو محجوب کرے گا، دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوگا۔

ان ترجیحات کے بعد دیکھیں گے کہ مابعد والے فروع صفتِ ذکورت وانوثت میں متحد ہیں یا مختلف؟ اگر متحد ہیں، تو مسئلہ ابدانِ فروع کے اعتبار سے بنے گا۔ اگر مختلف ہیں تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک پھر بھی مسئلہ ابدانِ فروع کے اعتبار سے ہی بنے گا، البتہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اولِ بطنِ مختلف کے اندر مال للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس میں صفت اصول کی اور عدد فروع کا معتبر ہوگا۔ اس کے بعد ہر اصل کا حصہ اس کے فرع کی طرف منتقل کیا جائے گا۔

(الدرس السادس والثلاثون)
فصل فی الخنثیٰ

خنثیٰ سے مراد یہاں خنثیٰ مشکل ہے، جس کی دونوں حالتیں ایسی مشتبہ ہوں کہ کسی ایک حالت کو ترجیح نہ دی جا سکے۔

اس میں تقسیمِ میراث کے لیے دو قول ہیں۔ ایک قول حنفیہ رحمہم اللہ کا ہے، جس کو ''اسوء الحالین'' سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ پہلے خنثیٰ کو مذکر فرض کر کے مسئلہ بنایا جائے گا، پھر مؤنث فرض کر کے مسئلہ بنایا جائے گا، دونوں صورتوں میں جس

صورت میں مل نہیں رہا یا کم مل رہا ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔

دوسرا قول امام شعبی رحمہ اللہ کا ہے جس کو ''نصف النصیبین'' سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی دو تفسیریں منقول ہیں۔ پہلی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہے اور دوسری امام محمد رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نصف النصیبین کا مطلب یہ ہے کہ خنثیٰ مذکر ہوتا تو ایک لیتا، مؤنث ہوتا تو نصف لیتا، لہٰذا دونوں کا نصف یعنی تین چوتھائی دیا جائے گا۔ اس کو یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ خنثیٰ مذکر ہوتا تو دو لیتا، مؤنث ہوتا تو ایک لیتا، لہٰذا دونوں کا نصف، یعنی ڈیڑھ دیا جائے گا۔ اس کو یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ خنثیٰ چاہتا ہے کہ اس کو مجھے مذکر والا حصہ دیا جائے اور ورثہ چاہتے ہیں کہ اس کو مؤنث والا حصہ دیا جائے، لہٰذا نصفِ متیقن اور نصفِ متنازع فیہ دیا جائے۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نصف النصیبین کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خنثیٰ کو مذکر فرض کر کے مسئلہ بنایا جائے، پھر مؤنث فرض کر کے مسئلہ بنایا جائے، پھر دونوں مسئلوں میں نسبت دیکھی جائے۔ اگر دونوں میں نسبت توافق کی ہے تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل اور تمام سہام میں ضرب دی جائے۔ اگر تباین کی ہو تو ایک کے کل کو دوسرے کے کل اور تمام سہام میں ضرب دے دی جائے۔ اس کے بعد دونوں مسئلوں میں ملنے والے حصے کو جمع کر کے ہر وارث کو دے دیا جائے گا۔ اس کو ''نصف النصیبین'' کہا جاتا ہے۔

(الدرس السابع والثلاثون)
فصل فی الحمل

مسائل حمل میں اولیٰ یہ ہے کہ ولادتِ حمل تک تقسیمِ میراث کو روک دیا جائے۔ پھر مابعدِ ولادت حمل کے عدد اور صفت کے اعتبار سے مسئلہ بنایا جائے، لیکن اگر تمام ورثہ تقسیمِ میراث کی تاخیر پر راضی نہ ہوں تو پھر آئندہ آنے والے طریقے کے مطابق ان میں میراث تقسیم کی جائے گی۔ اس سے پہلے تین مسائل جاننا ضروری ہے:

۱۔ اکثر مدتِ حمل دو سال اور اقل مدت چھ ماہ ہے۔

۲۔ مفتیٰ بہ قول کے مطابق حمل کا عدد ایک اور صفت جو انفع للحمل ہو، وہ فرض کی جائے گی۔

۳۔ حمل کو میراث ملنے کی دو شرطیں ہیں:

(۱) اگر میت سے ہے تو دو سال کے اندر اندر پیدا ہو جائے اور اگر غیر میت سے ہے، تو چھ ماہ کے اندر اندر پیدا ہو جائے۔

(۲) حمل کا اکثر حصہ ماں کی پیٹ سے زندہ باہر آئے، یعنی اگر سیدھا پیدا ہوتا ہے تو سینے تک زندہ باہر آئے اور اگر الٹا پیدا ہو رہا ہے، تو ناف تک زندہ باہر آئے۔

اس میں تقسیمِ میراث کا طریقہ یہ ہوگا کہ دو مسئلے بنائے جائیں گے، پہلے میں حمل کو مذکر فرض کیا جائے گا، دوسرے میں مؤنث۔ پھر دونوں میں نسبت دیکھ کر ضرب کا عمل کریں گے۔ اس کے بعد بقیہ ورثہ کو جس صورت میں کم مل رہا ہو وہ ان کو دیا جائے گا اور باقی مال محفوظ کریں گے۔ پھر جب ولادت ہوجائے گی، تو اگر مذکر پیدا ہو تو مذکر والی صورت پر عمل کریں گے، مؤنث پیدا ہو تو مؤنث والی صورت پر عمل کریں گے، اگر دونوں پیدا ہو جائیں تو دونوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت مالِ عصوبت تقسیم ہوگا۔ اگر مردہ پیدا ہوجائے تو اس کو کالعدم قرار دے کر بقیہ مال ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔

(الدرس الثامن والثلاثون)
فصل فی المفقود

مفقود اس کو کہا جاتا ہے، جس کی حیات اور موت کا پتہ نہ چلے۔

زوجۂ مفقود کے بارے میں متأخرین حنفیہ نے امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک پر فتویٰ دیا کہ حاکم کی مقرر کردہ مدت کے بعد زوجۂ مفقود عدتِ وفات یعنی چار مہینے دس دن گزار کر دوسرا نکاح کرسکتی ہے، البتہ مالِ مفقود کے بارے میں حنفیہ اور مالکیہ دونوں ۹۰ سال یا حاکم کی مقرر کردہ مدت تک انتظار کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔

یہاں دو مسئلے ہیں: ۱۔ مالِ مفقود کا حکم ۲۔ حصۂ مفقود کا حکم

۱۔ مالِ مفقود کا حکم: ''المفقود حیٌّ فی مالہ حتّٰی لا یرثُ منہُ أحدٌ'' کہ اپنے مال کے حق میں اس کو زندہ فرض کیا جائے گا، دوسرا اس کا وارث نہیں بنے گا۔ یہاں تک کہ دو باتوں میں سے ایک بات سامنے آجائے یا تو بیّنہ سے اس کی موت ثابت ہوجائے یا حاکمِ وقت اس کی موت کا فیصلہ کرے۔ دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات سامنے آئے گی تو اس وقت موجود ورثہ میں مال تقسیم کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو فوت ہوئے ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔

۲۔ حصۂ مفقود کا حکم: ''المفقود مُمیّتٌ فی مالِ غیرہ حتّٰی لا یرثُ مِنْ أحدٍ'' کہ غیر کے مال کے حق میں وہ مردہ ہے کہ کسی سے بھی وارث نہیں بنے گا، بلکہ اس کے حصہ کو محفوظ رکھا جائے گا۔ اس میں بھی دو مسئلے بنائے جائیں گے، پہلے اس کو زندہ فرض کر کے مسئلہ بنایا جائے گا، پھر اس کو مردہ فرض کر کے مسئلہ بنایا جائے گا۔ پھر دونوں مسئلوں میں نسبت دیکھ کر ضرب کا عمل کرلیں گے۔ پھر دونوں مسئلوں میں سے بقیہ ورثہ کو جس مسئلہ میں کم مل رہا ہو وہ ان کو دے دیا جائے گا۔ باقی مال محفوظ کرلیں گے۔ حاکم کی مقرر کردہ مدت سے پہلے اگر مفقود زندہ واپس آگیا تو زندہ والی صورت پر عمل کرلیں گے۔ اگر زندہ واپس نہ آیا تو مدت ختم ہونے کے بعد مردہ والی صورت پر عمل کرلیں گے۔

(الدرس التاسع والثلاثون)
فصل فی المرتد

مرتد کے متعلق دو چیزیں قابل غور ہیں: ۱۔ مالِ مرتد کا حکم ۲۔ حصّۂ مرتد کا حکم

۱۔ مالِ مرتد کا حکم: اگر مرتد توبہ نہ کرے بلکہ اسی حالت میں اس پر حقیقی یا حکمی موت واقع ہوجاءے تو مرتد کا مال تین قسم کا ہوگا:

(۱) حالتِ اسلام میں کمایا ہوا مال۔

(۲) حالتِ ارتداد میں دارالاسلام میں کمایا ہوا مال۔

(۳) حالتِ ارتداد میں دارالحرب میں کمایا ہوا مال۔

تیسرا مال اگر ہاتھ آجائے تو بالاتفاق مالِ فیٔ شمار ہوگا؛ لہٰذا بیت المال میں جمع کریں گے۔ پہلی دو قسم کے مال میں اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک حالتِ اسلام میں کمایا ہوا مال ورثہ میں تقسیم ہوگا اور حالتِ ارتداد میں دارالاسلام میں کمایا ہوا مال، مالِ فیٔ شمار ہوگا اور بیت المال میں جمع ہوگا۔ صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک دونوں قسم کا مال ورثہ کے درمیان تقسیم ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کا مال بیت المال میں جمع ہوگا۔

مرتدہ کا تینوں قسم کا مال بالاتفاق اس کے ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔

۲۔ حصۂ مرتد کا حکم: مرتد چاہے مرد ہو یا عورت وہ کسی کا وارث نہیں ہوسکتا، الا یہ کہ خدانخواستہ پوری کی پوری بستی مرتد ہو جائے اور مسلمان اپنی کمزوری کی وجہ سے ارتداد کی سزا جاری نہ کرسکیں، تو وہ سب ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ کیونکہ وہ اہل حرب کے حکم میں ہوں گے۔ ''والحربی یرثُ من بعضھم عن بعض۔

(الدرس الاربعون)
فصل فی الاسیر

اگر کوئی مسلمان کافروں کے ہاتھوں قید ہوجائے، تو اس کی تین حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی:

یا تو وہ اپنے اسلام پر برقرار رہوگا، تو اس کا حکم وہی ہوگا جو کہ عام مسلمانوں کا ہے۔

یا اسلام چھوڑ دے گا، تو اس کا حکم وہی ہوگا جو مرتد کا ہے۔

یا اس کی حیات وموت کے بارے میں پتہ نہ ہوگا، تو اس کا حکم وہی ہوگا جو مفقود کا ہے۔

فصل مات الوارثانِ معًا

اس کو سراجی میں ''فصل فی الغرقٰی ، والحرقٰی ، والھدمٰی'' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو وارث ایسے اکھٹے فوت ہوجائیں جو ایک دوسرے کے وارث بنتے ہوں اور موت میں تقدم وتاخر کا پتہ نہ چل سکے تو اس کو اتحادِ واقعہ پر محمول کرتے ہوئے جمہور کے مسلک کے مطابق ایک دوسرے کے وارث نہیں بنایا جائے گا۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے مسلک کے مطابق ان کا ذاتی ترکہ تقسیم کرتے وقت ایک دوسرے کا وارث بنایا جائے گا، البتہ ایک دوسرے سے ملنے والا مال تقسیم کرتے وقت ایک دوسرے کا وارث نہیں بنائیں گے، لہٰذا اس میں دو مسئلے بنائے جائیں گے، پہلی مرتبہ اس کا اپنا ذاتی ترکہ تقسیم کیا جائے گا اور اس وقت ایک دوسرے کے وارث بنائے جائیں گے۔ دوسری مرتبہ ایک دوسرے سے ملنے والا مال تقسیم کیا جائے گا اور اس وقت ایک دوسرے کے ورثہ شمار نہیں ہوں گے۔